

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание спортивных услуг с использованием мобильного приложения и веб-сайта

Индивидуальный предприниматель Галимов Радик Айварович, ОГРНИП 325028000092142, ИНН 027806636414, зарегистрированный по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящую публичную оферту (далее – «Оферта») и предлагает любому физическому лицу (далее – «Подписчик») заключить настоящий Договор оферты (далее – «Договор») на следующих условиях.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Исполнитель» – ИП Галимов Радик Айварович, предлагающий через Приложение и/или Веб-сайт (далее совместно – «Платформа») спортивные услуги (тренировки), инвентарь и сопутствующий функционал.

1.2. «Подписчик» – физическое лицо, прошедшее регистрацию на Платформе (sportliveapp.ru) путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться», тем самым подтвердившее согласие с условиями настоящего Договора.

1.3. «Платформа» – мобильное приложение и/или веб-сайт sportliveapp.ru, разработанное и/или администрируемое Исполнителем, предназначенное для взаимодействия тренера (Исполнителя) и учеников (Подписчиков), учета тренировок, ведения заметок, осуществления платежей и получения уведомлений.

1.4. «Баланс» – виртуальный счет Подписчика или Исполнителя в Платформе, используемый для хранения денежных средств, пополняемых или списываемых при оказании Услуг.

1.5. «Услуги» – спортивные тренировки (индивидуальные и групповые занятия), консультации тренера, аренда или продажа инвентаря, а также иные сопутствующие услуги, доступные Подписчику через Платформу.

1.6. «Инвентарь» – спортивный инвентарь (мячи, экипировка, тренажеры, оборудование и т.д.), предлагаемый Исполнителем к аренде или продаже через Платформу.

1.7. «Оповещения» – уведомления, направляемые Исполнителем Подписчику через Платформу или интегрированные с Telegram (при условии активации соответствующей функции), содержащие информацию о предстоящих тренировках, изменениях расписания, подтверждении оплат и другие сервисные уведомления.

1.8. «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Подписчиком условий настоящей Оферты, которое совершается путем регистрации (нажатия кнопки «Зарегистрироваться») на sportliveapp.ru.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящей Оферте Исполнитель обязуется организовать и предоставить Подписчику Услуги и/или Инвентарь, обозначенные в Платформе, а Подписчик обязуется оплатить их на условиях, указанных в настоящем Договоре.

2.2. Конкретные условия предоставления каждой Услуги и/или Инвентаря (описание, стоимость, время, место, наличие ограничений) фиксируются в соответствующих разделах Платформы и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И АКЦЕПТАЦИЯ ОФЕРТЫ

3.1. Подписчик, желающий воспользоваться Услугами и/или Инвентарем Исполнителя, обязан пройти процедуру регистрации на Платформе (sportliveapp.ru) с указанием следующих данных:

- ФИО;
- Контактный телефон;
- Адрес электронной почты;
- Дата рождения;
- При необходимости – сведения о состоянии здоровья, уровне подготовки, медицинских противопоказаниях.

3.2. Нажатие на кнопку «Зарегистрироваться» на сайте sportliveapp.ru или в мобильном приложении является Акцептом (полным принятием) условий настоящего Договора в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений.

3.3. С момента Акцепта настоящий Договор считается заключенным и обязательным для Исполнителя и Подписчика.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕНТАРЕМ

4.1. Исполнитель публикует на Платформе информацию о доступных Услугах: детальное описание, расписание занятий, стоимость, длительность, формат (онлайн/оффлайн), максимальное количество участников (для групповых занятий) и иные существенные условия.

4.2. Подписчик через свой Личный кабинет выбирает Услуги или Инвентарь, получает полную информацию о них (включая применяемые комиссии, если таковые предусмотрены), и подтверждает приобретение путем нажатия кнопки «Купить» или «Арендовать».

4.3. После подтверждения приобретения стоимость выбранной Услуги и/или Инвентаря списывается с Баланса Подписчика и зачисляется на Баланс Исполнителя. О факте списания и зачисления средств Подписчик и Исполнитель получают соответствующие уведомления.

4.4. В случае если Услуга или Инвентарь по какой-либо причине были удалены с Платформы Исполнителем до момента зачисления средств, списанные суммы подлежат возврату на Баланс Подписчика в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.5. Подписчик обязан явиться на тренировку в назначенное время и место. Если Подписчик не может воспользоваться Услугой по уважительным причинам, он обязан отменить запись на тренировку не позднее чем за 2 (два) часа до ее начала. Отмена производится через Личный кабинет или иным удобным способом связи, указанным в Платформе. В случае своевременной отмены стоимость Услуги переводится на Баланс Подписчика в качестве кредита, который он может использовать для приобретения других Услуг или Инвентаря.

4.6. В случае если Подписчик не отменил тренировку в указанный срок (менее чем за 2 часа до начала) или не явился без предупреждения, Услуга считается оказанной, а оплата не возвращается и не переносится на другие Услуги.

4.7. При аренде Инвентаря Подписчик имеет право получить Инвентарь у Исполнителя в согласованное сторонами время и место. Передача Инвентаря оформляется актом приема-передачи (электронным или бумажным). Подписчик обязан вернуть арендованный Инвентарь в срок, указанный в деталях аренды. При невозврате или повреждении Инвентаря Подписчик возмещает Исполнителю стоимость ремонта или полной замены, исходя из рыночной стоимости аналогичного Инвентаря.

4.8. При покупке Инвентаря Подписчик вправе забрать приобретенный Инвентарь у Исполнителя в любое время после завершения транзакции, предварительно согласовав время и место с Исполнителем. Факт передачи Инвентаря фиксируется актом приема-передачи.

4.9. Исполнитель вправе установить ограничения на количество одновременно бронируемых Услуг, доступ к эксклюзивному Инвентарю, специальные тарифы для групп и другие дополнительные условия. Все такие ограничения и условия заранее указываются в Платформе.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Подписчик пополняет Баланс через банковскую карту или иной способ, интегрированный в Платформу (банковский эквайринг, электронные кошельки). Пополнение Баланса осуществляется в рублях РФ.

5.2. Минимальная сумма пополнения Баланса не ограничена, но Подписчик самостоятельно следит за достаточностью средств для оплаты выбранных Услуг и/или Инвентаря.

5.3. При выборе Услуг и/или Инвентаря система автоматически резервирует необходимую сумму на Балансе Подписчика до момента окончательного списания.

5.4. В случае отказа банка-эквайера от проведения платежа по техническим или иным причинам Платформа уведомляет Подписчика, предоставляя возможность повторить платеж.

5.5. Исполнитель вправе устанавливать дополнительные сборы и комиссии (например, за доставку Инвентаря к месту, аренду спортивных объектов, сопровождение тренера на выездных мероприятиях). Все такие доплаты указываются при выборе Услуг или Инвентаря в Платформе.

5.6. Подписчик обязуется не использовать Баланс в личных целях, не связанные с приобретением Услуг и/или Инвентаря, либо иными функциональными возможностями Платформы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель вправе: а) В любое время изменять стоимость Услуг и/или Инвентаря, уведомив Подписчика не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до вступления изменений в силу; б) Приостанавливать или удалять публикацию Услуг и/или Инвентаря в

случае форс-мажорных обстоятельств, технических работ, болезни или иных уважительных причин, уведомляя Подписчика через Платформу не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала изменений; с) Блокировать или ограничивать доступ Подписчика к Платформе при нарушении условий Договора (включая, но не ограничиваясь: неявка без предупреждения, порча Инвентаря, недобросовестное поведение); d) Вносить корректировки в нормативные документы Платформы (регламенты, правила пользования), публикация которых осуществляется через Платформу. Новые правила вступают в силу через 7 (семь) календарных дней после публикации.

6.2. Исполнитель обязан: а) Предоставлять Услуги и/или Инвентарь надлежащего качества, отвечающие описанию и характеристикам, указанным в Платформе; б) Обеспечить работоспособность Платформы и доступность актуальной информации об Услугах и Инвентаре; с) Своевременно информировать Подписчика о любых изменениях в расписании, стоимости, условиях предоставления Услуг и/или Инвентаря через Платформу и/или Telegram (при подключенной подписке) d) Обрабатывать запросы, претензии и жалобы Подписчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения; е) Обеспечивать безопасность и конфиденциальность персональных данных Подписчика, соблюдая требования законодательства РФ.

6.3. Подписчик вправе: а) Получать Услуги и/или Инвентарь в соответствии с условиями настоящего Договора; б) Отменять тренировку вовремя (согласно п. 4.5) и использовать средства в виде кредита для оплаты других Услуг и/или Инвентаря; с) Получать уведомления об изменениях расписания, новых предложениях, акциях и персональных событиях через Платформу или Telegram (при условии активации функции); d) Просматривать историю посещений, финансовых операций, заметок и общую информацию о себе в Личном кабинете; е) Оставлять отзыв о качестве оказанных Услуг, оставлять предложения по улучшению работы Платформы.

6.4. Подписчик обязан: а) Предоставлять достоверные персональные данные при регистрации и своевременно обновлять их в случае изменений; б) Пополнять Баланс своевременно и в объеме, достаточном для оплаты выбранных Услуг и/или Инвентаря; с) Вовремя отменять тренировки (не позднее чем за 2 часа до начала) при невозможности их посещения; d) Соблюдать правила внутреннего распорядка спортивной площадки (если Услуга проводится оффлайн), рекомендации тренера и нормы безопасности; е) Ответственно относиться к полученному Инвентарю, соблюдать правила его использования и своевременно возвращать арендованный Инвентарь; f) Обеспечивать конфиденциальность данных для доступа к Личному кабинету (логин, пароль), несет личную ответственность за безопасность учетной записи.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель не несет ответственности за: а) Травмы, полученные Подписчиком вследствие несоблюдения рекомендаций тренера или недостаточной физической подготовки. Подписчик самостоятельно оценивает свое состояние здоровья и рекомендует пройти медицинское обследование до начала занятий; б) Временные технические сбои в работе Платформы, если они возникли не по вине Исполнителя; с) Упущенную выгоду Подписчика в случае невозможности предоставить Услуги из-за форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Подписчик не несет ответственности за: а) Несчастные случаи, произошедшие не по его вине во время занятий (за исключением случаев намеренного нанесения вреда здоровью другим лицам); б) Технические сбои на стороне банка-эквайера, если при этом он своевременно уведомил Исполнителя и предпринял действия по повторному осуществлению платежа.

7.4. В случае повреждения или утраты Инвентаря Подписчик возмещает Исполнителю стоимость ремонта или полной замены, исходя из рыночной стоимости аналогичного Инвентаря на момент повреждения.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. К таким обстоятельствам относятся: природные катаклизмы, военные действия, массовые беспорядки, акты государственных органов, прекращение энергоснабжения, эпидемии, пандемии, техногенные катастрофы и другие события, которые стороны не могли предотвратить.

8.3. Сторона, оказавшаяся под влиянием форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, направив соответствующее уведомление по контактному данным, указанным в разделе 14.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Подписчик дает согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, контактные данные, дата рождения, медицинские сведения и иные данные) для целей исполнения настоящего Договора.

9.2. Исполнитель обязуется не передавать персональные данные Подписчика третьим лицам без предварительного письменного согласия Подписчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

9.3. Персональные данные хранятся в течение срока действия Договора и после его прекращения в течение периода, необходимого для защиты прав Сторон или в соответствии с законодательством РФ.

9.4. Сведения, переданные одной Стороной другой в рамках исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия стороны, передающей информацию. Обязательство о конфиденциальности сохраняет силу в течение 3 (трех) лет после прекращения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Подписчиком и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2. Подписчик вправе расторгнуть Договор, уведомив Исполнителя не позднее чем за 2 (два) часа до начала оплаченной тренировки. В этом случае стоимость Услуги возвращается в виде кредита на Баланс Подписчика.

10.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Подписчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения, в случае если Подписчик неоднократно нарушает условия Договора (включая неявку без предупреждения, порчу Инвентаря, недобросовестное поведение).

10.4. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за обязательства, возникшие до даты расторжения.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае недостижения соглашения спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя (Республика Башкортостан, город Уфа) с учетом норм действующего законодательства РФ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации и регулируется нормами гражданского законодательства РФ.

12.2. Действие Договора распространяется на все отношения, связанные с оказанием Услуг и/или предоставлением Инвентаря посредством Платформы.

12.3. Признание какого-либо пункта настоящего Договора недействительным не влечет недействительность иных его положений.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу после их публикации на Платформе (sportliveapp.ru) и уведомления Подписчика. Новые условия вступают в силу через 7 (семь) календарных дней после их публикации.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Платформа интегрирована с Telegram для получения Подписчиком уведомлений о предстоящих тренировках, изменениях расписания, новых предложениях и других событиях. Активация уведомлений осуществляется Подписчиком самостоятельно в настройках Личного кабинета.

13.2. Подписчик может оставлять в Личном кабинете заметки о прогрессе, тренировках и общую информацию о себе, а также просматривать историю своих тренировок и финансовых операций.

13.3. Исполнитель вправе проводить акции, предоставлять скидки, бонусные программы и иные виды поощрений. Условия проведения акций (период, размер скидки, ограничения) заранее публикуются на Платформе.

13.4. Для получения полноценного доступа к некоторым функциям Платформы (онлайн-трансляции, архив тренировок, эксклюзивные группы) Подписчик может оплатить подписку. Условия, стоимость и период подписки указываются в соответствующем разделе Платформы.

13.5. Подписчик может подключать платные дополнительные услуги, такие как персональный график тренировок, анализ результатов, консультации диетолога и иные сервисы. Условия и стоимость этих услуг указываются в Платформе.

13.6. Исполнитель гарантирует, что все авторские права на контент, размещенный на Платформе (тексты, фотографии, видео, методики), принадлежат ему или использованы с разрешения правообладателей. Копирование, распространение и иное использование контента Платформы возможно только с письменного согласия Исполнителя.

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Галимов Радик Айварович ОГРНИП 325028000092142 ИНН 027806636414 Адрес: Республика Башкортостан, город Уфа

Контактный телефон: 8 917 777-93-33 E-mail: Radoo700@mail.ru

Банковские реквизиты: Расчётный счёт: 40802810320000645086 Банк: ООО "Банк Точка" БИК: 044525104 Корр. счёт: 30101810745374525104

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И КОНТАКТЫ

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу после их публикации на Платформе (sportliveapp.ru) и уведомления Подписчика. Новые условия становятся обязательными через 7 (семь) календарных дней после публикации.

15.2. Подписчик подтверждает согласие с новыми условиями, продолжая использование Платформы после вступления изменений в силу.

15.3. Для связи по вопросам оказания Услуг, претензий и предложений Подписчик может обращаться:

- Телефон: 8 917 777-93-33
- E-mail: Radoo700@mail.ru